



PUTUSAN

Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., yang diwakili oleh *Legal Representative*, Li Chuyuan, berkedudukan di No. 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, 510130, P.R.C. China, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Januar Jahja and Partners*, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020;
Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

MULTI ACCESS LIMITED, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Chan, Hung To, berkedudukan di Palm Grove House P.O Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat A&Co, berkantor di Gedung ITS Tower-Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jakarta Selatan, 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Abraham Devrian, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat A&Co, berkantor di Gedung ITS Tower-Nifarro Park, Lantai 8, Unit 801, Jakarta Selatan, 12510, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Desember 2022;
Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023



KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA c.q.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q.
DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli S.Sos., S.H., M.Si., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Indriyanto S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 12940, tanggal 5 Agustus 2021;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

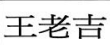
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

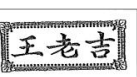
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek di bawah ini tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, yaitu:

王
老
吉

- a.  Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

- b.  Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;

- c.  Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;



e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;

f. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;

g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

h. 王老吉 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

3. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek-merek di bawah ini:

a. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

b. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;

c. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;

e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;

f. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;

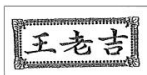
g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

h. 王老吉 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek-merek di bawah ini dari Daftar Umum Merek:

a. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

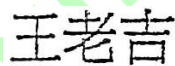
b. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;



c. Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

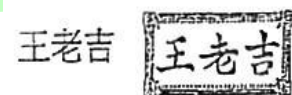
d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;

e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;



f. Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;

g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;



h. Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Penggugat belum tercatat sebagai pemilik merek terdaftar di Indonesia sehingga gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, terhadap putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt. Pst., tanggal 2 Februari 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

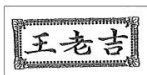
1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pendaftaran merek-merek di bawah ini tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir yaitu:

王
老
吉

- a. Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

王老吉

- b. Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;



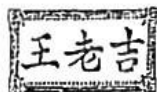
- c. Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023



- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;
e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;
f. 王老吉 Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;
g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

王老吉



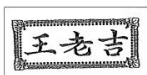
- h. Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;
3. Menghapuskan atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek-merek dibawah ini:

王
老
吉

- a. Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

王老吉

- b. Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;



- c. Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

- d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;

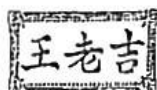
- e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;

王老吉

- f. Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;

- g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

王老吉



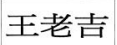
- h. Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

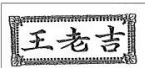
4. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat untuk menghapus pendaftaran merek-merek di bawah ini dari Daftar Umum Merek:

王
老
吉

- a. Nomor Pendaftaran IDM000525299 Kelas 5, 30, 32 dan 33;

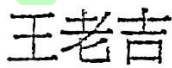


b.  Nomor Pendaftaran IDM000368581 Kelas 32;

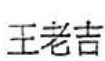
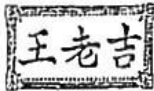
c.  Nomor Pendaftaran IDM000368582 Kelas 32;

d. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294363 Kelas 30;

e. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000294365 Kelas 32;

f.  Nomor Pendaftaran IDM000530505 Kelas 33;

g. WANG LAO JI Nomor Pendaftaran IDM000530280 Kelas 33;

h.   Nomor Pendaftaran IDM000530376 Kelas 33;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, akan tetapi memperbaiki pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini oleh karena Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "WANG LAO JI" pada Turut Tergugat, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Turut Tergugat karena antara lain terdapat keberatan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Penggugat, bahwa merek-merek "WANG LAO JI" milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- Bahwa alasan Tergugat selaku pemilik merek terdaftar "WANG LAO JI" di berbagai kelas (kelas 5, 30, 32, dan 33) di Indonesia, tidak memperdagangkan dan/atau memasarkan produk-produk Tergugat di bawah merek terdaftar "WANG LAO JI" di wilayah Indonesia adalah dikarenakan sampai dengan saat ini produk ramuan teh herbal dalam kemasan merek "WANG LAO JI" yang diproduksi Tergugat sebagiannya mengandung bahan-bahan yang masih terlarang untuk diedarkan di wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan;
- Bahwa dengan adanya larangan peredaran jenis barang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (*vide* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan), maka alasan merek tidak digunakan (*vide* Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) tidak dapat diberlakukan kepada merek terdaftar "WANG LAO JI" milik Tergugat di kelas 5, 30, 32 dan 33;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang menyatakan merek-merek "WANG LAO JI" milik Tergugat tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran, sehingga harus dihapus, tidak beralasan hukum, oleh karena tidak beredarnya merek Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa "*Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak*

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dalam hal adanya: b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.H.
Nip: 19590820.1984.03.1002